

# نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الباب الثامن: الشركة المهنية — أهم الأحكام

المواد (١٩٧-٢١٥)

第八编：专业公司 — 核心条款（第197条 至 第215条）

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي الكامل · Verified Edition · 全文核验版

## إخلاء مسؤولية المترجم

### 译者声明

#### تنبيه قانوني | 法律提示

**中文：**本文件是沙特《公司法》第八编"专业公司"（第197-215条）**核心条款的摘要式非官方中文参考译本**，以专题表格**择要呈现**，并非逐条全文翻译；每条数字与规则均已对照官方全文核验。该实体用于律所、工程咨询、医疗、审计等受监管的自由职业。本翻译不构成法律意见；执业准入与责任须并读各行业主管机关（如沙特律师协会、工程师协会、卫生部）的专门规章。唯一具法律约束力的文本是《乌姆·库拉报》阿拉伯文原文。

**重要范围提示：**本摘要未涵盖若干条款（如第202、207条——公司解散与客户通知、管理结构）。作出跨境执业架构决定前，务必查阅完整官方文本并咨询沙特执业律师。

العربية: هذه الوثيقة ملخص مرجعي غير رسمي لأهم أحكام الباب الثامن (الشركة المهنية، المواد 197-215)، عُرض في جداول موضوعية انتقائياً لا ترجمة حرفية كاملة؛ وقد قوبل كل رقم وحكم بالنص الرسمي. لم تُدرج بعض المواد (202، 207). النص العربي في جريدة أم القرى هو الملزم قانوناً.

# 1. المفهوم والأشكال والتأسيس (المواد 197 - 202)

## 一、概念、形式与设立 (第197-202条)

| الحكم (النص الرسمي)                                                                                                                                                                                                                                                             | 规则 (依官方文本)                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>التعريف (197):</b> شركة يؤسسها شخص أو أكثر من <b>المرخص لهم نظاماً بممارسة مهنة حرة</b> واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن (المحاماة، الطب، الهندسة، المحاسبة).                                                                                        | <b>تعريف (197):</b> 由一名或多名依法持有自由职业执照者 (单一或多个专业)、或与他人共同设立、以从事该等专业为宗旨的公司(律师、医疗、工程、会计)。                                                   |
| <b>الأشكال المتاحة (198):</b> تتخذ الشركة المهنية أي شكل من أشكال الشركات الواردة في م(4) (التضامن، التوصية، المساهمة، المساهمة المبسطة، ذ.م.م).                                                                                                                                | <b>نظم شكل (198):</b> 专业公司可采取第4条所列任何形式 (普通合伙、两合、股份、简易股份、有限责任)。                                                                         |
| <b>عدم اكتساب صفة التاجر (199):</b> تسري أحكام شكل الشركة فيما لم يرد به نص خاص. ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية — أياً كان شكلها — <b>صفة التاجر</b> تبعاً لشراكته أو ملكيته للحصص/الأسهم.                                                                       | <b>لا تكتسب صفة تاجر (199):</b> 无特别规定处准用其组织形式的规则。专业公司的合伙人或股东——无论何种形式—— <b>不因</b> 其参股或持有份额/股份而取得 <b>商人资格</b> 。                          |
| <b>الشراكة المختلطة والأجنبية (200):</b> يجوز تأسيسها بين مرخص لهم في مهنة واحدة أو أكثر، وبين <b>شركة مهنية غير سعودية</b> . ويجوز أن يشارك — <b>عدا التضامن والتوصية بصفة الشريك المتضامن</b> — شخص غير مرخص (طبيعي) أو شخص اعتباري، وفق ضوابط تصون <b>استقلال المهنيين</b> . | <b>مختلطة وأجنبية (200):</b> 可由单/多专业持照人共同设立,并可与非沙特专业公司合资。除普通合伙与两合的普通合伙人身份外, <b>非持照人</b> (自然人)或 <b>法人</b> 亦可参股,但须遵守保障 <b>执业独立性的</b> 规则。 |
| <b>حظر المشاركة المتزامنة (201):</b> لا يجوز للشريك/المساهم <b>الممارس</b> المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس <b>المهنة ذاتها</b> , ما لم ينص العقد/النظام على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.                                                                             | <b>ممنوع منافسة (201):</b> 执业合伙人/股东不得同时参股于另一家从事 <b>相同专业</b> 的专业公司,协议/章程另有约定者除外,且不影响相关法规。                                               |
| <b>الحل وإبلاغ المتعاملين (202):</b> تؤسس وفق إجراءات شكلها. ولا يجوز حلّها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع <b>المتعاملين معها كتاباً</b> بحسب ما تحدده اللوائح (حماية للعملاء ذوي القضايا/الملفات القائمة).                                                                 | <b>解散与客户通知 (202):</b> 按其形式的程序设立。 <b>非经公告并书面通知所有客户</b> (依细则) <b>不得解散</b> (以保护有在办案件/档案的客户)。                                              |

## 2. الممارسة والأنشطة والحوكمة (المواد 203 - 208)

### 二、执业、活动与治理（第203-208条）

| الحكم (النص الرسمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 规则（依官方文本）                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حصرية الممارسة (203):</b> لا تمارس الشركة المهنة إلا عن طريق <b>الشركاء/المساهمين المرخص لهم</b> . ويجوز الاستعانة بمرخصين آخرين على أن يخضعوا لإشراف الشركة ومسؤوليتها.                                                                                                                             | <b>执业专属性 (203):</b> 公司仅通过持照合伙人/股东执业。可聘用其他持照人员,但须置于公司的监督与责任之下。                                                               |
| <b>حظر الأعمال التجارية (204):</b> تزاول مهنتها فقط، ويحظر عليها ممارسة الأعمال التجارية. <b>استثناء:</b> يجوز لها تملك <b>الأصول العقارية</b> واستثمار أموالها في العقار أو الأوراق المالية أو غيرها <b>لخدمة أغراضها</b> (وفق ضوابط اللوائح).                                                         | <b>禁止商事活动 (204):</b> 仅从事其专业,禁止经营商事贸易。 <b>例外:</b> 可持有 <b>房地产资产</b> 并将资金投资于地产、证券或其他,以 <b>服务其宗旨</b> (依细则)。                     |
| <b>الإشراف المهني (205):</b> تخضع لإشراف <b>الجهة/الجهات المعنية نظاماً</b> بالمهنة (هيئة المحامين، هيئة المهندسين، الصحة...)، وتلتزم بأنظمتها، وللجهة حق <b>التفتيش</b> على سجلاتها.                                                                                                                   | <b>行业监管 (205):</b> 受该专业法定主管机关(律师协会、工程师协会、卫生部等)监督,须遵守其规章,主管机关有权 <b>检查</b> 其记录。                                               |
| <b>إلزامية الممارسة عبر الشركة (206):</b> لا يمارس الشريك/المساهم مهنته إلا عن طريق الشركة (إلا إن كانت مملوكة لشخص واحد). ويجوز استثناء الممارسة خارجها بموافقة باقي الشركاء كتابةً أو الجمعية العامة. <b>وعند المخالفة تؤول أتعابه ومنافعه المالية للشركة.</b>                                        | <b>强制通过公司执业 (206):</b> 合伙人/股东仅得通过公司执业(单一所有人者除外)。经其余合伙人书面同意或股东会批准,可例外于公司之外执业。 <b>违反者其所得酬金与收益归公司。</b>                         |
| <b>هيكل الإدارة (207):</b> يديرها واحد أو أكثر من الشركاء أو غيرهم؛ فإن كان مديراً واحداً <b>وجب أن يكون شريكاً مرخصاً</b> ، وإن تعددوا فلا يقل عدد المرخص لهم عما تحدده اللوائح. أما <b>شركة المساهمة المهنية</b> فيديرها <b>مجلس إدارة</b> (من المساهمين أو غيرهم)، وتحدد اللوائح عدد المرخص لهم فيه. | <b>管理结构 (207):</b> 由一名或多名合伙人或他人管理;若为单一经理须为 <b>持照合伙人</b> ,多人时持照者不得少于细则所定数。 <b>专业股份公司</b> 则由 <b>董事会</b> 管理(股东或他人),细则定其中持照者人数。 |
| <b>استقلال المهنيين (208):</b> لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية — المملوكة لأكثر من شخص — ما <b>يخل باستقلال</b> الشركاء/المساهمين في ممارستهم لمهنتهم الحرة (صمام أمان أخلاقي ضد ضغوط الإدارة الربحية).                                                                       | <b>执业者独立性 (208):</b> 多人所有的专业公司,其经理或董事会的权限不得 <b>损害</b> 合伙人/股东执业的独立性(防止逐利管理干预的道德安全阀)。                                         |

### 3. المسؤولية المهنية والتأمين (المادتان 209 - 210)

#### 三、执业责任与保险（第209-210条）

| الحكم (النص الرسمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 规则（依官方文本）                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ازدواجية المسؤولية (209):</b></p> <p>1- <b>شخصية:</b> يُسأل كل شريك/مساهم <b>بصفته الشخصية</b> عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء/المساهمين.</p> <p>2- <b>الشركة:</b> تُسأل عن <b>تعويض الغير</b> المتضرر من الأخطاء المهنية للشركاء/المساهمين أو منسوبيها.</p> <p>(ملاحظة دقة: «حق الرجوع» على الشريك المخطئ استنتاج محتمل — النص لا ينص عليه صراحةً.)</p> | <p><b>双重责任 (209):</b></p> <p>1. <b>个人:</b> 合伙人/股东就其执业过错向公司及其他合伙人/股东负<b>个人责任</b>。</p> <p>2. <b>公司:</b> 就合伙人/股东或其人员的执业过错对受损<b>第三方</b>负赔偿责任。</p> <p>(精确提示:向过错合伙人"追偿"属可能推论——条文并未明文规定。)</p> |
| <p><b>التأمين ضد الأخطاء المهنية (210): للوزير بقرار منه أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على <b>تغطية تأمينية للأخطاء المهنية (PII)</b>، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بالإشراف على المهنة.</b></p>                                                                                                                                           | <p><b>职业赔偿保险 (210):</b> 部长可决定将专业公司从事某些业务或交易与取得<b>职业赔偿保险(PII)</b>挂钩,须先与该专业主管机关协调。</p>                                                                                                   |

## 4. فقد الترخيص والوفاء والميراث والتحويل (المواد 211 - 215)

## 四、丧失执照、死亡、继承与形式变更（第211-215条）

| الحكم (النص الرسمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الـقـرر (بـنـصـاـمـا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>فقد الترخيص — مؤقتاً ونهائياً (211):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>مؤقت:</b> يمتنع فوراً عن العمل حتى استعادته؛ وإن كان الممارس الوحيد أو المالك الوحيد <b>توقفت الشركة</b> عن المهنة حتى الاستعادة.</li> <li>• <b>نهائي:</b> يُعدّ منسحباً — ما لم ينص العقد/النظام على استمراره <b>شريكاً/مساهماً غير مرخص</b> وفق ضوابط م(200/4).</li> <li>• إذا كان الممارس الوحيد أو الشركة مملوكة لشخص واحد (أو فقدت ممارستها الوحيد بوفاة أو تنازل): <b>تتوقف</b> وتُـمـهـل (6) أشهر للتصحيح (للوـزير تمديدـها مثـلها)، وإلا <b>انقضت</b>.</li> </ul> | <p><b>فقد الترخيص — مؤقتاً ونهائياً (211):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>مؤقت:</b> يمتنع فوراً عن العمل حتى استعادته؛ وإن كان الممارس الوحيد أو المالك الوحيد <b>توقفت الشركة</b> عن المهنة حتى الاستعادة.</li> <li>• <b>نهائي:</b> يُعدّ منسحباً — ما لم ينص العقد/النظام على استمراره <b>شريكاً/مساهماً غير مرخص</b> وفق ضوابط م(200/4).</li> <li>• إذا كان الممارس الوحيد أو الشركة مملوكة لشخص واحد (أو فقدت ممارستها الوحيد بوفاة أو تنازل): <b>تتوقف</b> وتُـمـهـل (6) أشهر للتصحيح (للوـزير تمديدـها مثـلها)، وإلا <b>انقضت</b>.</li> </ul> |
| <p><b>وفاة الشريك/المساهم — حسب الشكل (212):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ذ.م.م / المساهمة / المساهمة المبسطة المهنية:</b> تؤول الحصص/الأصـهـم <b>للورثة</b> (ما لم ينص العقد على غير ذلك).</li> <li>• <b>التضامن المهنية:</b> تستمر بين الباقيين، ونصيب المتوفى للورثة بقيمة عادلة من مقيّم معتمد؛ ويجوز إحلال الورثة بتحويلها إلى توصية/مساهمة/مبسطة/ذ.م.م (ويكونون <b>موصين</b> في التوصية).</li> <li>• <b>التوصية البسيطة المهنية:</b> الحصة للورثة، ويكونون <b>موصين</b> عند المشاركة.</li> </ul>                                            | <p><b>وفاة الشريك/المساهم — حسب الشكل (212):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ذ.م.م / المساهمة / المساهمة المبسطة المهنية:</b> تؤول الحصص/الأصـهـم <b>للورثة</b> (ما لم ينص العقد على غير ذلك).</li> <li>• <b>التضامن المهنية:</b> تستمر بين الباقيين، ونصيب المتوفى للورثة بقيمة عادلة من مقيّم معتمد؛ ويجوز إحلال الورثة بتحويلها إلى توصية/مساهمة/مبسطة/ذ.م.م (ويكونون <b>موصين</b> في التوصية).</li> <li>• <b>التوصية البسيطة المهنية:</b> الحصة للورثة، ويكونون <b>موصين</b> عند المشاركة.</li> </ul>                                            |
| <p><b>انتقال الحصص/الأصـهـم للورثة (213):</b> تسري ضوابط م(200/4). فإن كان الوريث <b>مرخصاً</b> صار شريكاً/مساهماً <b>ممارساً</b> بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة؛ وإلا فهو <b>غير ممارس</b> (ويجوز له حينئذ ممارسة مهنته خارج الشركة استثناءً من م206). واستثناءً من م201، إن كان الوريث ممارساً في شركة مهنية منافسة، فله تملك الموروث <b>بصفته غير ممارس</b>.</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>الـقـرر (بـنـصـاـمـا):</b> تسري ضوابط م(200/4). فإن كان الوريث <b>مرخصاً</b> صار شريكاً/مساهماً <b>ممارساً</b> بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة؛ وإلا فهو <b>غير ممارس</b> (ويجوز له حينئذ ممارسة مهنته خارج الشركة استثناءً من م206). واستثناءً من م201، إن كان الوريث ممارساً في شركة مهنية منافسة، فله تملك الموروث <b>بصفته غير ممارس</b>.</p>                                                                                                                                                                                                         |

| الحكم (النص الرسمي)                                                                                                                                                                                                           | الترجمة (نص مرجعي)                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>الحجر أو الإعسار أو التصفية (214):</b> يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن، أو إعساره، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس.</p> | <p><b>禁治产、资不抵债或清算 (214):</b> 专业普通合伙与专业两合的设立协议应规定:普通合伙人被宣告禁治产、资不抵债、或依破产法对其开启清算程序时的后果。</p> |
| <p><b>تحويل الشركة المهنية (215):</b> يجوز للشركاء/المساهمين تحويلها إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات في م(4)، بعد استيفاء الشروط والضوابط في النظام واللوائح.</p>                                                             | <p><b>专业公司的形式变更 (215):</b> 合伙人/股东可在满足本法及细则的条件后,将其变更为第4条所列任何其他形式。</p>                     |

## ملاحظات المترجم الاستراتيجية

### 译者战略性注释

#### 1. البوابة الإلزامية للمكاتب الهندسية والاستشارية الصينية (المواد 197، 200):

الشركات الصينية التي تقدّم «الاستشارات الهندسية والتصميم» في السعودية لا تمارسها عبر شركة تجارية عادية، بل عبر شركة مهنية

مرخّصة من الهيئة السعودية للمهندسين. والمفتاح الهيكلي: م200 تجيز مشاركة

#### الأشخاص الاعتباريين

(الشركة الأم الصينية) و

#### الشركة المهنية غير السعودية

— وهذا ما يتيح دخول رأس المال الأجنبي مع صون استقلال المهنيين المرخّصين.

在沙特提供"工程设计与咨询"的中国企业,不得通过普通商业公司经营,而须经沙特工程师协会认证的

#### 专业公司

结构关键:第200条允许。

#### 法人

与(中国母公司)

#### 非沙特专业公司

。参股——这为外资进入并同时保障持照专业人员独立性提供了通道



#### 4. الشركة المهنية ليست شركة تجارية (المادتان 199، 204):

الخط الأحمر: الشركة المهنية

##### لا تمارس التجارة ولا تكتسب الشريك فيها صفة التاجر

؛ إنما تقدّم خدمات فكرية وفنية متخصصة، ويُسمح لها بالاستثمار العقاري والمالي لخدمة أغراضها فقط. وملاحظة دقيقة: تفرقة «تاجر/غير تاجر» تراجع أثرها العملي بعد نظام الإفلاس (1439هـ) الذي وُحّد الإجراءات وسرى على الطبيعيين والاعتباريين الهادفين للربح — فلا يُبنى على وصف «الإعسار المدني» أثرٌ إجرائي مستقل دون الرجوع للنظام.

红线: 专业公司

##### 不经营商事,其合伙人不取得商人资格

仅提供智力与技术专业服务,且仅为服务其宗旨而准许地产与金融投资。精确提示:"商人/非商人"之分在《破,产法》(1439H)统一程序并适用于自然人及营利法人后,其实务意义已弱化——不宜脱离该法而就"民事破产"推导独立程序后果。

## قاموس الشركة المهنية والمسؤولية

## 专业公司与责任术语表

| المصطلح العربي                   | المصطلح الصيني | النطق (Pinyin)         |
|----------------------------------|----------------|------------------------|
| الشركة المهنية                   | 专业公司           | Zhuānyè Gōngsī         |
| المهنة الحرة                     | 自由职业 / 专业服务    | Zìyóu Zhíyè            |
| الشريك/المساهم الممارس           | 执业合伙人 / 执业股东   | Zhíyè Héhuǒrén         |
| الشريك/المساهم غير الممارس       | 非执业合伙人 / 非执业股东 | Fēi Zhíyè Héhuǒrén     |
| المرخص له نظاماً                 | 依法持照者          | Yīfǎ Chízào Zhě        |
| الأخطاء المهنية                  | 执业过错 / 专业过失    | Zhíyè Guòcuò           |
| التأمين ضد الأخطاء المهنية (PII) | 职业赔偿保险         | Zhíyè Péicháng Bǎoxiǎn |
| استقلال المهني                   | 执业独立性          | Zhíyè Dúlìxìng         |
| حصريّة الممارسة عبر الشركة       | 执业专属性          | Zhíyè Zhuānshǔxìng     |
| أيلولة الأتعاب للشركة            | 酬金归公司          | Chóujīn Guī Gōngsī     |
| الشريك الموصي (للورثة)           | 有限合伙人          | Yǒuxiàn Héhuǒrén       |
| الجهة المعنية بالمهنة (المُشرفة) | 专业主管机关         | Zhǔguǎn Jīguān         |

سجل مراجعة الترجمة **متحقق من النص الكامل**

## 译文审校记录

| الموضع                                                                                                                   | الملاحظة والتصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشرح                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تدقيق ثنائي اللغة + التحقق من كل أرقام الوثيقة مقابل النص الرسمي الكامل (م 197-215) · 双语审校,全部数字均对照官方全 · 文 (第197-215条) 核验 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |
| النطاق «197-215» (إقرار)                                                                                                 | للإنصاف: نطاق الوثيقة <b>صحيح</b> — الباب الثامن ينتهي فعلاً عند م 215 (التحويل)، والباب التاسع يبدأ من م 216. خشية خطأ النطاق كانت في غير محلها.                                                                                                                                                         | الشرح: 客观评价:原稿范围 <b>正确</b> ——第八编确于第215条(形式变更)结束,第九编自第216条起。对范围有误的担心并不成立。                                                        |
| م 214 (إسقاط غَوْض)                                                                                                      | الوثيقة قفزت من 213 إلى 215 وأسقطت <b>م 214</b> كاملةً. أدرجت: الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح التصفية تجاهه يبيّنها عقد تأسيس شركتي التضامن والتوصية المهنيين.                                                                                                                             | الشرح: 原稿从213跳至215,完全遗漏 <b>第214条</b> 。已补入:普通合伙入被禁治产、资不抵债或对其开启清算的后果,由专业普通合伙与两合的设立协议规定。                                           |
| م 209 «حق الرجوع» (تصحيح)                                                                                                | الوثيقة عرضت «حق الرجوع» (追償权) كعاعدة في صندوق النقد والقاموس. <b>النص لا ينص عليه صراحةً</b> — إنما يقرر مسؤولية شخصية للشريك + مسؤولية الشركة تجاه الغير. لُطِفَ إلى «استنتاج محتمل» وحُذِفَ من القاموس كمصطلح مقَرَّر.                                                                                 | الشرح: 原稿将"追偿权"作为规则列于批注与术语表。 <b>条文并未明文规定</b> ——仅确立合伙人个人责任+公司对第三人责任。已改为"可能推论"并从术语表移除其作为既定术语。                                     |
| م 211 (تكلمة)                                                                                                            | أُضيف خيار م 211/2 المُغْفَل: مفقود الترخيص نهائياً <b>يجوز استمراره شريكاً غير مرخّص</b> إن نَصَّ العقد وفق ضوابط م (200/4)، لا مجرد «يُعدّ منسحباً».                                                                                                                                                    | الشرح: 补入原稿遗漏的第211/2:永久失照者可 <b>作为非持照合伙人继续</b> (若协议约定并依第200/4条),而不仅是"视为退伙"。                                                      |
| م 212-213 (تفصيل ضَحْج)                                                                                                  | الوثيقة دمجتهما وسطحت الأحكام. قُضِلَتْ حسب الشكل: ذ.م.م./المساهمة/المبسطة→الحصص للورثة مباشرة؛ التضامن→تستمر بالقيمة بمقيّم مع خيار التحويل؛ والوريث المرخّص يصير ممارساً <b>بموافقة الأغلبية/الجمعية فقط</b> . وغير الممارس يجوز له العمل خارجها (استثناء م 206)، واستثناء م 201 للوريث في شركة منافسة. | الشرح: 原稿合并并简化。已按形式细分:LLC/股份/简易→份额直接归继承人,普通合伙→存续且经评估师计价并可转换;持照继承人 <b>须经多数/股东会同意</b> 方为执业者,非执业者可于公司外执业(第206条例外),并第201条对竞业继承人之例外。 |
| م 202، م 207 (إسقاط غَوْض)                                                                                               | أدرجت مادتان مُغْفَلتان: <b>م 202</b> (لا حلّ إلا بإبلاغ جميع المتعاملين كتابةً)، و <b>م 207</b> (هيكل الإدارة: المدير الفرد شريك مرخّص، والمساهمة المهنية يديرها مجلس إدارة).                                                                                                                            | الشرح: 补入两条遗漏: <b>第202条</b> (非书面通知所有客户不得解散), <b>第207条</b> (管理结构:单一经理须为持照合伙人,专业股份公司由董事会管理)。                                      |
| م 199، م 204 (دقة أضيفت)                                                                                                 | تفرقة «تاجر/غير تاجر» و«الإعسار المدني» (م 1439) (م 1439H) تُلْفِت: تراجع أثرها العملي بعد نظام الإفلاس (م 1439) الذي وُحِدَ الإجراءات؛ فلا يُبنى عليها أثرٌ إجرائي مستقل دون الرجوع للنظام.                                                                                                              | الشرح: "商人/非商人"与"民事破产"已作精确处理:《破产法》(1439H)统一程序后其实务意义弱化,不宜脱离该法推导独立程序后果。                                                           |
| أرقام صحيحة أبقيت                                                                                                        | للإنصاف: ترقيم الوثيقة وجوهرها صحيحان في 197-201، 203-206، 208-210، 215条及专业公司/执业合伙人/非执业合伙人/执业独立性/PII等术语上均准确,予以保留强化.                                                                                                                                                                                       | الشرح: 客观评价:原稿在197-201、203-206、208-210、215条及专业公司/执业合伙人/非执业合伙人/执业独立性/PII等术语上均准确,予以保留强化。                                          |
| اتساق وإخراج                                                                                                             | توحيد المصطلحات والعناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز، وفحص TrueType وقصاصات 200DPI والصفحة الأخيرة والغلاف (عزل مدى الأرقام LTR) قبل التسليم.                                                                                                                                                              | الشرح: 统一术语与双语标题;移除表情符号;交付前完成字体、200DPI、末页与封面(数字区间LTR隔离)校验。                                                                      |

— نهاية ملخص الباب الثامن (الشركة المهنية، المواد 197-215) · 择要完 (专业公司) 第八编 —